



PUTUSAN

Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. SYARIFAH SANTIYANSYAH, S.H. alias
ANDI NENI binti SAYED ANDI AHMAD AL
IDRUS;**

Tempat Lahir : Balikpapan;

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/7 April 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cappa Padang RT. 07/RW. 02, Kecamatan
Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SYARIFAH SANTIYANSYAH, S.H. alias ANDI NENI binti SAYED ANDI AHMAD AL IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HJ. SYARIFAH SANTIYANSYAH, S.H. alias ANDI NENI binti SAYED ANDI AHMAD AL IDRUS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) lembar rekening koran (*print out*) Rekening Bank BRI Nomor 06231001915569 atas nama SYARIFAH SANTIYANSYAH periode bulan Januari s/d Maret 2022;
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran (*print out*) Bank BRI Nomor 4522011 6174536 atas nama SITI AMINAH periode bulan Januari s/d Maret 2022;
- 20 (dua puluh) lembar rekening koran (*print out*) Rekening Bank BRI Nomor 06231001915569 atas nama SYARIFAH SANTIYANSYAH periode bulan September s/d Maret Desember 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran (*print out*) Bank BRI Nomor 4522011 6174536 atas nama SITI AMINAH periode bulan Februari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit SPBN 30.3.2.006;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam type X441N;
- 6 (enam) lembar struk pembelian BBM solar di SPBN 30.3.2.006;
- 1 (satu) lembar struk pengisian BBM solar di SPBN 30.3.2.006 dari mobil tangki;
- 1 (satu) bundel data kapal nelayan;
- 1 (satu) buah buku agenda operator warna hijau ukuran sedang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku agenda harian operator warna coklat ukuran sedang;
- 1 (satu) buah buku agenda tera harian warna hijau ukuran kecil;
- 1 (satu) buah buku agenda catatan pengiriman solar warna coklat ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek ASUS;
- 1 (satu) buah Flesdisk merek SANDISK 8 GB warna hitam merah

Dikembalikan kepada saksi MUKHLIS bin Alm. HASAN

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010209716449;

Dikembalikan kepada saksi SITTI AMINAH alias MINAH binti (Alm) ZAINUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa HJ. SYARIFAH SANTIYANSYAH, S.H. alias ANDI NENI binti Alm. SAYED ANDI AHMAD AL IDRUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Syarifah Santiyansyah, S.H. alias Andi Neni binti Sayed Andi Ahmad Al Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hj. Syarifah Santiyansyah, S.H. alias Andi Neni binti Sayed Andi Ahmad Al Idrus berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar rekening koran (*print out*) Rekening Bank BRI Nomor 06231001915569 atas nama Syarifah Santiyansyah periode bulan Januari s/d Maret 2022 ;
 - 7 (tujuh) lembar Rekening koran (*print out*) Bank BRI Nomor 4522011 6174536 atas nama Sitti Aminah periode bulan Januari s/d Maret 2022;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar rekening koran (*print out*) Rekening Bank BRI Nomor 06231001915569 atas nama Syarifah Santiyansyah periode bulan September s/d Desember 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran (*print out*) Bank BRI Nomor 4522011 6174536 atas nama Sitti Aminah periode bulan Februari 2022;

Tetap Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit SPBN 30.3.2.006;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam type X441N;
- 6 (enam) lembar struk pembelian BBM solar di SPBN 30.3.2.006;
- 1 (satu) lembar struk pengisian BBM solar di SPBN 30.3.2.006 dari mobil tangki;
- 1 (satu) bundel data kapal nelayan;
- 1 (satu) buah buku agenda operator warna hijau ukuran sedang;
- 1 (satu) buku agenda harian operator warna coklat ukuran sedang;
- 1 (satu) buah buku agenda tera harian warna hijau ukuran kecil;
- 1 (satu) buah buku agenda catatan pengiriman solar warna coklat ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek ASUS;
- 1 (satu) buah Flesdisk merek SANDISK 8 GB warna hitam merah;

Dikembalikan kepada saksi Mukhlis bin Alm. Hasan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010209716449;

Dikembalikan kepada saksi Sitti Aminah alias Minah binti (Alm) Zainuddin.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 7 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hj. SYARIFAH SANTIYANSYAH, S.H. alias ANDI NENI binti SAYED ANDI AHMAD AL IDRUS melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KH-FR/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 28

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 22 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT. Lukman Nul Hakim yang mengelola SPBN 30.3.2.006 Tanjung Lalak Selatan yang melakukan usaha penyaluran bio solar ke masyarakat nelayan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual BBM jenis solar pada SPBN Tanjung Lalak Selatan dengan harga Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) per liter di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, yang mengatur bahwa "Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah" dan hal tersebut telah merugikan masyarakat dalam hal ini nelayan karena seharusnya nelayan yang berjumlah 902 (sembilan ratus dua) orang yang memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kotabaru berhak mendapatkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan pemerintah dalam menentukan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter telah memberikan subsidi sehingga diharapkan nelayan tetap memiliki kemampuan daya beli;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti "secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah", melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan kewenangan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya berkenaan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* bukan kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
 - Bahwa namun demikian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa yang menjual BBM di atas harga yang ditetapkan pemerintah, sesuai dengan kesepakatan pihak terkait, untuk mengatasi kerugian dari pengelola-pengelola sebelumnya yang merugi;
 - b. Keadaan masyarakat yang ekonominya terganggu apabila tidak ada stasiun pengisian BBM;
 - c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - d. Penghindaran disparitas pidana dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Maka pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/PID.SUS/ 2023/PT BJM tanggal 7 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 22 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **Hj. SYARIFAH SANTIYANSYAH, S.H. alias ANDI NENI binti SAYED ANDI AHMAD AL IDRUS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 7 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 22 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2530 K/Pid.Sus/2023